

1501909-25.2020.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... trazia consigo, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 66 (sessenta e seis) porções individualizadas de Cannabis Sativa L, substância essa entorpecente e que causa dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Denúncia oferecida em 18 de setembro de 2.020 (fls. 89/90) e recebida em 22 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1501909-25.2020.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501909-25.2020.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ PAULO SATIRO OLIVEIRA

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. LUIZ PAULO SÁTIRO OLIVEIRA, qualificado à fl. 04, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de setembro de 2.020, por volta das 08h45min, na altura do número 70 da Rua Tambaú, Vila Real, Várzea Paulista, trazia consigo, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 66 (sessenta e seis) porções individualizadas de Cannabis Sativa L, substância essa entorpecente e que causa dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Denúncia oferecida em 18 de setembro de 2.020 (fls. 89/90) e recebida em 22 de setembro de 2.020 (fls. 94/95).

Devidamente citado, Luiz Paulo apresentou a resposta à acusação (certidão de fl. 109 e fls. 114/116).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 118).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório de Luiz Paulo (fls. 136/137 e 138/139).

Em debates orais, a representante do Ministério Público requereu seja Luiz Paulo condenado nos exatos termos da denúncia (fls. 134/135).

O defensor requereu seja Luiz Paulo absolvido (fls. 134/135).

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou cabalmente comprovada com o auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, com o laudo constatação provisório de fl. 23/24, que resultou positivo para a substância Cannabis Sativa L, e com o laudo de exame químico- toxicológico de fls. 97/98, igualmente positivo para a substância mencionada.

A autoria é certa.

Em Juízo, Luiz Paulo declarou que no dia dos fatos "eu estava na viela. Eu estava dentro da viela, "eles foram e me pegaram". Eu estava lá com a sacola. Eu estava vendendo entorpecentes. "Tinha só maconha e R\$ 9,00" dentro da sacola. O dinheiro era proveniente da venda da droga. Eu não conhecia os policiais militares. Eu estou "procurando serviço". Eu fiz alguns bicos desde os fatos. Eu estou arrependido. Eu nunca fui processado anteriormente."

A versão apresentada pelo acusado não destoa do relato dos policiais militares. Diego, policial militar, informou que no dia dos fatos "nós estávamos em patrulhamento de rotina. Nós passamos pela Rua Tambaú e avistamos o réu Luiz, que estava com uma sacola nas mãos. Ele fugiu assim que notou a aproximação da viatura. Nós conseguimos captura-lo. O réu ainda estava com a sacola. Dentro da sacola havia trinta e seis porções individualizadas de maconha e a quantia de R\$ 9,00 em dinheiro. O réu mencionou que ganharia R\$ 400,00 ao final do dia pelos serviços prestados. Não havia ninguém perto do réu. O local é conhecido ponto de venda de drogas em Várzea Paulista. Nós não presenciemos nenhum ato de comercialização. O réu estava parado com a sacola nas mãos. Eu não conhecia o réu."

Rodrigo, policial militar, relatou que no dia dos fatos "nós estávamos em patrulhamento quando avistamos um indivíduo com uma sacola em mãos. O réu fugiu assim que notou a aproximação da viatura. Nós conseguimos captura-lo. O réu ainda estava com a sacola no momento em que foi capturado. Nós encontramos uma porção de droga - maconha - e uma quantia em dinheiro dentro da sacola. O réu admitiu que estava no local comercializando entorpecentes. Ele disse que ganharia R\$ 400,00 pelos serviços prestados. Os entorpecentes estavam embalados para a venda. "O réu viu a viatura e correu". Eu não lembro se o réu disse que a quantia em dinheiro apreendida era proveniente da venda das drogas. Eu não conhecia o réu."

Pois bem.

Os policiais militares relataram como se deu a abordagem do réu e a apreensão dos entorpecentes e da quantia em dinheiro. Garantiram que o réu correu assim que notou a aproximação da viatura, conduta essa esperada somente de quem está envolvido na prática de ilícitos.

Luiz Paulo admitiu informalmente o envolvimento dele no tráfico de entorpecentes. A confissão foi reafirmada em juízo.

Os policiais militares não conheciam Luiz Paulo antes do ocorrido e, por isso, não tinham motivos para acusa-lo da prática de crime tão grave injustamente.

A versão apresentada pelos policiais militares não é suspeita, pois eles não estão impedidos de prestar depoimento em Juízo e o fazem como qualquer testemunha. Deve ser desconsiderada apenas se contrariada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que não se verificou no caso sub judice.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

Isto posto e à míngua de elementos hábeis a descredenciar os depoimentos prestados pelos policiais militares, não há como desprestigiar-los.

Destarte, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação de Luiz Paulo é de rigor.

Passo a dosar a pena de Luiz Paulo.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base no mínimo legal uma vez que a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não indicam uma necessidade de majoração da pena-base nesta primeira fase de fixação. A pena-base é calculada em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Deve ser considerada a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, visto que o agente era menor de 21 (vinte e um) anos quando dos fatos. Contudo, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de proceder à diminuição nessa segunda fase, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça a dispor que:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deve ser aplicada, pois o réu é primário e ostenta bons antecedentes. Não há razão para que a diminuição não se dê no máximo previsto. A pena fica fixada, portanto, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

A despeito da gravidade do crime praticado, é preciso considerar que o réu trazia consigo Cannabis Sativa L. Entendo, portanto, que é possível substituir a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito indicadas no art. 43 do Código Penal.

Desde o ocorrido, não se tem notícia do envolvimento de Luiz Paulo na prática de outros crimes. O acusado está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. A prisão em nada o favorecerá.

Dito isso e como estão preenchidos, em tese, os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela de prestação pecuniária, em valor equivalente a um salário mínimo, a ser pago a uma entidade pública ou privada com destinação social, na forma do art. 45, § 1º, do Código Penal, devendo tal local ser indicado pelo Juízo da Execução.

Como a pena fixada é superior a um ano, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, deve esta ser substituída por duas penas restritivas de direitos, ou por uma pena restritiva de direitos mais uma pena de multa.

Por conseguinte, sem prejuízo da prestação pecuniária, substitui-se a pena privativa de liberdade também por uma pena de 10 (dez) dias-multa, a ser aplicada cumulativamente àquela abstratamente fixada no tipo penal.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06.

Fixo, desde já, o regime aberto para o cumprimento de pena tendo em vista que a sanção aplicada é inferior a 4 (quatro) anos e a réu é primário, tudo em consonância com disposto no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR LUIZ PAULO SÁTIRO OLIVEIRA, RG nº 60.825.070-3, CPF nº 506.975.208-11, filho de Antonio Mendes de Oliveira e de Neusa dos Santos Sátiro, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, ser cumprida inicialmente no regime aberto, que é substituída por uma pena restritiva de direito, qual seja, uma pena de prestação pecuniária em valor equivalente a um salário mínimo, e por uma pena de 10 (dez) dias-multa.

Luiz Paulo poderá apelar em liberdade, pois é primário e ostenta bons antecedentes. Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. Declaro o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida em poder de Luiz Paulo, pois comprovadamente proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06 (fl. 87).

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono de Luiz Paulo.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Varzea Paulista, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA